

1500857-75.2021.8.26.0441

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

Comarca: Peruíbe

Foro: Foro de Peruíbe

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... além de papéis com anotações do tráfico e certa quantia em dinheiro trocado. Os réus negaram o delito de tráfico de drogas, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Há prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu RODRIGO com relação à prática do delito de tráfico de drogas e, da mesma forma, da atuação dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Peruíbe

Foro de Peruíbe

1ª Vara

Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500857-75.2021.8.26.0441 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500857-75.2021.8.26.0441

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2271026/2021 -

DEL.POL.PERUIBE, 3044/2021 - DEL.POL.PERUIBE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON MOREIRA DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOÃO COSTA RIBEIRO NETO

RELATÓRIO

RODRIGO DA SILVA FERREIRA, FERNANDA PIMENTEL SILVA e AILTON MOREIRA DOS SANTOS foram denunciados nos seguintes termos:

(i) RODRIGO, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, art. 329, §2º (duas vezes) e art. 129, §2º (duas vezes), na forma do art. 70, caput, segunda parte, c/c. art. 61, II, alínea "j", todos do Código Penal;

(ii) FERNANDA e AILTON, como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e art. 29, c/c. art. 61, II, alínea "j", ambos do Código Penal.

Isso porque, conforme constou, no dia 04 de outubro de 2021, às 16h30min, na Rua Raimundo Fidêncio, n. 01, Caraguava, nesta cidade e Comarca de Peruíbe, local conhecido como "biqueira da cinco", "biqueira do motel", RODRIGO, em unidade de desígnios com FERNANDA e AILTON, trazia consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, sem autorização, as drogas consistentes em 02 invólucros de maconha, com peso bruto de 2,73 gramas; 74 microtubos de cocaína, com peso bruto de 80,13g e 90

pedras de crack, com peso bruto de 18,48g, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Já FERNANDA e AILTON, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, concorreram para a prática do delito na condição de partícipes, na medida em que exerciam a função de “olheiro/campana”, apoiando RODRIGO, com a finalidade de garantir o sucesso da prática criminosa, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Constou, ainda, que RODRIGO, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, opôs-se à execução de ato, mediante violência empregada contra os policiais civis Roberto Pinheiro e Anderson Carlos Lomenzo Buono, quando no exercício de suas funções públicas, causando-lhes lesões corporais, praticando o crime em ocasião de calamidade pública decretada em razão da Pandemia da COVID-19.

Recebida a denúncia (fls. 148/150), os réus foram citados (fls. 221, 227 e 229) e ofertaram resposta à acusação (fl. 155/158).

Confirmado o recebimento da denúncia (fl. 161), foi designada audiência de instrução e julgamento (fl.164/65), na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tendo sido, ao final, interrogados os acusados.

Encerrada a instrução, em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 19/20), pelo auto de constatação preliminar (fls. 21), pelas fotografias (fls. 41/51), pelo laudo definitivo de drogas (fls. 237/239), pela ficha de atendimento médico (fls. 87/88), bem como pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pelo estado flagrancial (fls. 7/8), secundado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos.

As testemunhas policiais confirmaram integralmente a versão da acusação. Disseram, nas fases policial e judicial, que se dirigiram à “Biqueira do Motel”, local já conhecido como ponto de tráfico na região, mas que por se tratar de local de difícil acesso, optaram por se dividir e entrar no local a pé. Narraram que o policial Roberto foi a frente e, passando por usuário, recebeu a indicação dos réus FERNANDA e AILTON de onde estaria o traficante, oportunidade em que ocorreu a abordagem do réu RODRIGO.

Narraram que RODRIGO, mediante o uso de violência, causando lesões no policial Roberto, conseguiu evadir-se do local, sendo capturado, logo em seguida, pelo policial Anderson, após, mais uma vez, entrar em luta corporal, causando lesões também neste policial. Na oportunidade da fuga, RODRIGO tentou desvencilhar-se de uma sacola, que foi prontamente recolhida pelo policial Danilo e continha 02 invólucros de maconha, 74 microtubos de cocaína e 90 pedras de crack, além de papéis com anotações do tráfico e certa quantia em dinheiro trocado.

Os réus negaram o delito de tráfico de drogas, apresentando uma versão bastante inverossímil e dissociada do conjunto probatório.

Há prova concreta e segura da materialidade e da autoria do réu RODRIGO com relação à prática do delito de tráfico de drogas e, da mesma forma, da atuação dos réus FERNANDA e AILTON na prática do crime, na forma do art. 29 do CP. Os policiais narraram toda a ação criminosa. Deram detalhes do comportamento dos réus. Nenhuma pergunta feita conseguiu colocar em xeque os depoimentos prestados.

De fato, é evidente a colaboração de FERNANDA e AILTON, uma vez que claramente viabilizaram a prática delituosa, usando, para tanto, gírias como “suave” e “palmeia”, para identificar a presença ou não de policiais da região. Tanto é que os depoimentos prestados na fase policial corroboram que FERNANDA e AILTON, inclusive, indicaram onde estaria RODRIGO, quando acreditaram que se tratava o policial Roberto de usuário de drogas.

E, neste ponto, não há que se falar em desclassificação da conduta delitiva de FERNANDA e AILTON para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas. A conduta

perpetrada por FERNANDA e AILTON, de indicar aos supostos usuário o local onde poderiam adquirir entorpecentes, denota sua inserção no grupo criminoso ocupante da região, uma vez que a função de olheiro, em regra, pressupõe a confiança naqueles que a exercem.

Por fim, com relação à materialidade e autoria com relação à prática dos delitos de resistência e de lesão corporal contra agente da Força Nacional de Segurança Pública pelo réu RODRIGO, a palavra dos policiais, corroborada pelas Fichas de Atendimentos (fls. 87/88), que indicam edemas e escoriações, tanto no policial Roberto, quanto no policial Anderson, comprovam a prática delituosa. O próprio réu Rodrigo confessou os delitos de lesão corporal e resistência. Não restam dúvidas da materialidade e da autoria delitiva, portanto.

A condenação é de rigor.

Passo à fixação das penas.

Réu Rodrigo da Silva Ferreira

Crime de tráfico de drogas

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a quantidade, os tipos das drogas, as consequências do crime, a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto à quantidade, foram apreendidos 2 invólucros de maconha, com peso bruto de 2,73 gramas; 74 microtubos de cocaína, com peso bruto de 80,13g e 90 pedras de crack, com peso bruto de 18,48g. A quantidade e a variedade das drogas extrapolam o insito ao tipo.

Quanto aos tipos, cocaína e crack são drogas com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas.

Quanto às consequências, restou evidenciada a comercialização das drogas na "Biqueira do Motel", um dos principais – senão o principal – pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC, que se vale da narcotraficância para financiar suas atividades criminosas. O local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. As consequências, não só aos moradores daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Quanto aos antecedentes, o réu é duplamente reincidente específico, devendo uma de suas condenações ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (processo 0000336-87.2013.8.26.0312, cf. fls. 188).

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores.

Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa.

No caso concreto, o réu possui histórico de descumprimento de suas penas. Evadiu-se do sistema prisional em pelo menos 3 ocasiões diferentes, conforme registros de 04/01/2018, 21/02/2019 e 21/06/2021 da Execução Criminal nº 0001779-87.2015.8.26.0996 (fl. 187).

O réu, reiteradamente, praticou falta de natureza grave e descumpriu a sua pena. Fugia sempre que era beneficiado com a progressão de regime e voltava a delinquir. Estava, inclusive, foragido quando praticou o delito dos autos. Mas não é só. Conforme narrado em audiência, o réu é bastante violento e possui intensa dedicação ao crime. Disse aos policiais que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Foi bastante agressivo e violento quando abordado pelos policiais. A intimidação continuou, mesmo quando o acusado foi levado à UPA, para exame. Continuou a gritar que era "disciplina do PCC" e a exibir comportamento intimidatório perante os servidores de saúde do local. A conduta social do réu é especialmente negativa, portanto.

Entendo, assim, que os tipos das drogas são particularmente nocivos, que a quantidade de porções é bastante considerável, que as consequências são gravíssimas à sociedade e que os antecedentes e a conduta social são especialmente negativos.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a

reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu negou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva que configura reincidência específica (processo 0000414-08.2018.8.26.0312, cf. fls. 188).

Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia, para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Tinha conhecimento de que o momento era propício para a prática de crimes. E, infelizmente, valeu-se dessa "oportunidade", para a consumação do delito.

Concretamente, a pandemia dificultou a identificação e a repressão do delito.

Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 9 anos e 8 meses de reclusão e 966 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de

Drogas, porque o réu é reincidente específico. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes. Trata-se de tráfico exercido em "biqueira" especialmente estruturada, que contava com o auxílio de "olheiros". O local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. É comandado pelo PCC, que se vale da venda das drogas, para financiar suas atividades criminosas. O próprio réu confessou aos policiais que

pertencia ao PCC. Disse que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Foi bastante agressivo e violento quando abordado pelos policiais. A intimidação continuou, mesmo quando o acusado foi levado à UPA, para exame. Continuou a gritar que era "disciplina do PCC" e a exibir comportamento intimidatório perante os servidores de saúde do local. O réu possui intensa dedicação ao crime e integra organização criminosa. É o que se extrai do contexto da prisão em flagrante, à luz da dupla reincidência específica do acusado. Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque é reincidente específico e seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual. Fixo a pena definitiva em 9 anos e 8 meses de reclusão e 966 dias-multa.

Crime de lesão corporal contra agente policial

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, as consequências, a conduta social e os antecedentes são negativos.

Quanto à culpabilidade, o réu foi especialmente violento. Agrediu a vítima com socos, pontapés e tentou tomar a arma de um dos policiais. Não cessou a violência nem mesmo quando já estava na UPA. Chegou a intimidar os funcionários da unidade de saúde, quando estava sendo atendido. O réu demonstrou um comportamento bastante nocivo e reprovável durante e após a prática do crime. A culpabilidade extrapola o insito ao tipo.

Quanto às consequências, a vítima sofreu lesão consideravelmente grave no ombro. Narrou que, após o ocorrido, passou a ter dificuldade para levantar o braço, havendo, inclusive, suspeita de rompimento do manguito. Necessitou fazer uso de vários medicamentos e de passar por fisioterapia. A vítima apresenta dificuldade imensa até os dias atuais em razão da lesão sofrida.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, o réu possui histórico de descumprimento de suas penas. Evadiu-se do sistema prisional em pelo menos 3 ocasiões diferentes, conforme registros de 04/01/2018, 21/02/2019 e 21/06/2021 da Execução Criminal nº 0001779-87.2015.8.26.0996 (fl. 187). O réu, reiteradamente, praticou falta de natureza grave e descumpriu a sua pena. Fugia sempre que era beneficiado com a progressão de regime e voltava a delinquir. Estava, inclusive, foragido quando praticou o delito dos autos. Mas não é só. Conforme narrado em audiência, o réu é bastante violento e possui intensa dedicação ao crime. Disse aos policiais que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Foi bastante agressivo e violento quando abordado pelos policiais. A intimidação continuou, mesmo quando o acusado foi levado à UPA, para exame. Continuou a gritar que era "disciplina do PCC" e a exibir comportamento intimidatório perante os servidores de saúde do local. A conduta social do réu é especialmente negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, o réu é duplamente reincidente específico, devendo uma de suas condenações ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (processo 0000336-87.2013.8.26.0312, cf. fls. 188).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 1 mês para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 meses de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva que configura reincidência específica (processo 0000414-08.2018.8.26.0312, cf. fls. 188).

Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia, para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Tinha conhecimento de que o momento era propício para a prática de crimes. E, infelizmente, valeu-se dessa "oportunidade", para a consumação do delito.

Concretamente, a pandemia dificultou a identificação e a repressão do delito.

Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto. Remanesce o aumento pela agravante da calamidade pública.

Fixo a pena intermediária em 8 meses de detenção.

Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena do § 12 do art. 129 do CP, já que o delito foi praticado contra agente policial, no exercício de suas funções. Concretamente, o crime deu-se em contexto de atuação policial.

Considerando a gravidade concreta do crime e a necessidade da pena, aplico o aumento no patamar de 1/3.

Incide, por fim, a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal), já que o delito foi praticado contra 2 agentes (Roberto Pinheiro e Anderson Carlos Lomenzo Buono), com lesão a bens jurídicos diversos. O réu desferiu golpes contra Roberto e Anderson durante a abordagem policial. Os crimes foram praticados com unidade de desígnios. Inclusive, da análise das Fichas de Atendimento das vítimas (fls. 87/88), verifica-se que as lesões causadas são idênticas. Aplica-se o concurso formal, portanto.

Considerando que foram dois os crimes praticados, incide o aumento de 1/6, conforme o entendimento do STJ.

Incidem, portanto, dois aumentos: de 1/3 e de 1/6.

Fixo a pena definitiva em 1 ano e 13 dias de detenção.

Crime de resistência

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a culpabilidade, a conduta social e os antecedentes são negativos. Quanto à culpabilidade, o réu foi especialmente violento. Agrediu os policiais com socos, pontapés e tentou tomar a arma de um dos policiais. O réu causou lesão consideravelmente grave no ombro de um dos policiais. Não cessou a violência nem mesmo quando já estava na UPA. Chegou a intimidar os funcionários da unidade de

saúde, quando estava sendo atendido. O réu demonstrou um comportamento bastante nocivo e reprovável. Resistiu de forma intensa e significativa à execução do ato legal. A culpabilidade extrapola o ínsito ao tipo.

Quanto à conduta social, segundo o STJ, pode ser extraída a partir, por exemplo, de pesquisa, no sistema carcerário, de como se deu o cumprimento de penas anteriores. Indicativos de reiteradas faltas graves, descaso para com autoridades penitenciárias e violência com outros detentos evidenciam conduta social negativa. No caso concreto, o réu possui histórico de descumprimento de suas penas. Evadiu-se do sistema prisional em pelo menos 3 ocasiões diferentes, conforme registros de 04/01/2018, 21/02/2019 e 21/06/2021 da Execução Criminal nº 0001779-87.2015.8.26.0996 (fl. 187). O réu, reiteradamente, praticou falta de natureza grave e descumpriu a sua pena. Fugia sempre que era beneficiado com a progressão de regime e voltava a delinquir. Estava, inclusive, foragido quando praticou o delito dos autos. Mas não é só. Conforme narrado em audiência, o réu é bastante violento e possui intensa dedicação ao crime. Disse aos policiais que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Foi bastante agressivo e violento quando abordado pelos policiais. A intimidação continuou, mesmo quando o acusado foi levado à UPA, para exame. Continuou a gritar que era "disciplina do PCC" e a exibir comportamento intimidatório perante os servidores de saúde do local. A conduta social do réu é especialmente negativa, portanto.

Quanto aos antecedentes, o réu é duplamente reincidente específico, devendo uma de suas condenações ser utilizada como mau antecedente na primeira fase da dosimetria (processo 0000336-87.2013.8.26.0312, cf. fls. 188).

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 2 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 8 meses de detenção.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão. O réu confessou o delito (Súmula 545, STJ).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva que configura reincidência específica (processo 0000414-08.2018.8.26.0312, cf. fls. 188).

Também incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu,

efetivamente, da situação e do contexto da pandemia, para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Tinha conhecimento de que o momento era propício para a prática de crimes. E, infelizmente, valeu-se dessa "oportunidade", para a consumação do delito. Concretamente, a pandemia dificultou a identificação e a repressão do delito. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão são igualmente preponderantes. Devem compensar-se, portanto. Remanesce o aumento pela agravante da calamidade pública. Fixo a pena intermediária em 10 meses de detenção. Na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 70 do CP (concurso formal), já que o delito foi praticado contra 2 agentes (Roberto Pinheiro e Anderson Carlos Lomenzo Buono), com lesão a bens jurídicos diversos. Considerando que foram dois os crimes praticados, incide o aumento de 1/6, conforme o entendimento do STJ. Fixo a pena definitiva em 11 meses e 20 dias de detenção. Procedo à soma das penas (art. 69, CP): 9 anos e 8 meses de reclusão e 966 dias-multa; e 2 anos e 3 dias de detenção. Quanto ao crime apenado com detenção, fixo como inicial o regime semiaberto, diante das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e do histórico do réu, que é duplamente reincidente (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ). Quanto ao delito apenado com reclusão, fixo como inicial o regime fechado, diante das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, do histórico do réu, que é duplamente reincidente específico, e do patamar da pena aplicada (art. 33, § 2º, "a", CP). Concretamente, o réu possui histórico e comportamento especialmente reprováveis. Praticou diversos atos de violência contra agentes policiais, criando obstáculos à execução de atos legais. O réu agiu de forma especialmente afrontosa e violenta. Além de ser duplamente reincidente pela prática do delito de tráfico de drogas, encontrava-se foragido no momento do delito desses autos. Demonstrou antes e durante o cometimento dos crimes conduta completamente antissocial e voltada para a prática de crimes violentos. A fixação de regime mais brando não seria compatível com as finalidades preventiva e repressiva da pena, à luz das circunstâncias do caso concreto. Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

Ré Fernanda Pimentel Silva

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a quantidade, os tipos das drogas e as consequências do crime são negativos. Quanto à quantidade, foram apreendidos 2 invólucros de maconha, com peso bruto de 2,73 gramas; 74 microtubos de cocaína, com peso bruto de 80,13g e 90 pedras de crack, com peso bruto de 18,48g. A quantidade e a variedade das drogas extrapolam o ínsito ao tipo. Quanto aos tipos, cocaína e crack são drogas com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas. Quanto às consequências, restou evidenciada a comercialização das drogas na "Biqueira do Motel", um dos principais - senão o principal - pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC, que se vale da narcotraficância para financiar suas atividades criminosas. O local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. As consequências, não só aos moradores daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal. Entendo, assim, que os tipos das drogas são particularmente nocivos, que a quantidade de porções é bastante considerável e que as consequências são gravíssimas à sociedade.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. A ré negou o delito. Disse ser apenas usuária de drogas. Aplica-se a Súmula 630 do STJ.

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que a ré se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia, para a prática criminosa. A ré acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Tinha conhecimento de que o momento era propício para a prática de crimes. E, infelizmente, valeu-se dessa "oportunidade", para a consumação do delito. Concretamente, a pandemia dificultou a identificação e a repressão do delito. Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes e de forma bastante organizada. Trata-se de tráfico exercido em "biqueira" especialmente estruturada, que contava com o auxílio de "olheiros". Essa, inclusive, era a função exercida pela ré na estrutura criminosa organizada. Os réus Fernanda e Ailton diziam "suave" ou "palmeia", avisando sobre a presença ou não de policiais no local. E mais: o local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. É comandado pelo PCC, que se vale da venda das drogas, para financiar suas atividades criminosas. O réu Rodrigo confessou aos policiais que pertencia ao PCC. Disse que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Claramente, a ré Fernanda aceitou integrar essa estrutura criminosa organizada. Merece uma resposta estatal mais severa, pelo que se verificou em audiência.

Noutras palavras: a ré não deve ser contemplada com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual.

Fixo a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 766 dias-multa. À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, concretamente fundamentadas, e da intensa ligação da ré com o crime organizado, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 3º, CP, c/c art. 59, CP; e inteligência da Súmula 269, STJ). A fixação de regime mais brando não seria compatível com o papel da acusada na hierarquia do crime. Tampouco com as finalidades preventiva e repressiva da pena.

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

Réu Ailton Moreira dos Santos

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que a quantidade, os tipos das drogas e as consequências do crime são negativos.

Quanto à quantidade, foram apreendidas 02 invólucros de maconha, com peso bruto de 2,73 gramas; 74 microtubos de cocaína, com peso bruto de 80,13g e 90 pedras de crack, com peso bruto de 18,48g. A quantidade e a variedade das drogas extrapolam o insito ao tipo.

Quanto aos tipos, cocaína e crack são drogas com altíssimo poder de dependência química, extrapolando em muito a nocividade das demais drogas.

Quanto às consequências, restou evidenciada a comercialização das drogas na "Biqueira do Motel", um dos principais – senão o principal – pontos de venda de drogas da cidade, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC, que se vale da narcotraficância para financiar suas atividades criminosas. O local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. As consequências, não só aos moradores daquela localidade, mas à toda sociedade, extrapolam consideravelmente o tipo penal.

Entendo, assim, que os tipos das drogas são particularmente nocivos, que a quantidade de porções é bastante considerável e que as consequências são gravíssimas à sociedade.

Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que "haja fundamentação concreta".

O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima.

Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada.

Para cada aumento, deve ser aplicado valor entre as frações de 1/8 a 1/6 sobre o intervalo entre a pena máxima e a mínima. No caso concreto, entendo, à luz da gravidade em concreto e da preponderância de cada aumento, que devem ser acrescidos 8 meses para cada circunstância negativa.

Assim, fixo a pena-base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase, não incide a atenuante da confissão. O réu negou o delito (Súmula 545, STJ, a contrario sensu).

Incide a agravante da reincidência. O réu apresenta condenação definitiva que configura reincidência específica (processo 0005183-70.2012.8.26.0441, cf. fls. 184).

Incide a agravante da calamidade pública.

A agravante da calamidade pública é de ordem subjetiva. Sua incidência pressupõe o efetivo aproveitamento do contexto de pandemia para a prática do delito, não

bastando apenas que o delito tenha sido praticado durante a vigência dos Decretos que reconheceram o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19. É o que tem reiteradamente decidido o STJ (HC 632.019/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 10/2/2021; HC 629.981/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 3/2/2021; e HC 625.645/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 04/12/2020).

No caso concreto, há elementos que evidenciam que o réu se prevaleceu, efetivamente, da situação e do contexto da pandemia, para a prática criminosa. O réu acreditou que sairia impune, pela dificuldade de se identificar o crime, em razão da diminuição do fluxo de pessoas nas ruas ocasionada pela pandemia. Tinha conhecimento de que o momento era propício para a prática de crimes. E, infelizmente, valeu-se dessa "oportunidade", para a consumação do delito.

Concretamente, a pandemia dificultou a identificação e a repressão do delito.

Incide, portanto, a agravante do art. 61, II, "j", do CP.

Fixo a pena intermediária em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na terceira fase, é inaplicável a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O STJ pacificou que a utilização da reincidência como agravante genérica e como circunstância que afasta a causa especial de diminuição da pena do crime de tráfico não caracteriza bis in idem. Isso porque a reincidência, ao incidir na 2ª ou na 3ª fase, cumpre finalidades distintas: "A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. Precedentes." (AgRg no HC 468.578/MG, j. 19/02/2019)".

É incabível a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porque o réu é reincidente específico. E mais: a atividade demonstrou ampla profissionalização. O crime foi praticado em concurso de agentes e de forma bastante organizada. Trata-se de tráfico exercido em "biqueira" especialmente estruturada, que contava com o auxílio de "olheiros". Essa, inclusive, era a função exercida pelo réu na estrutura criminosa organizada. Os réus Fernanda e Ailton diziam "suave" ou "palmeia", avisando sobre a presença ou não de policiais no local. E mais: o local é bastante conhecido e de difícil acesso, alvo de diversas operações policiais. É comandado pelo PCC, que se vale da venda das drogas, para financiar suas atividades criminosas. O réu Rodrigo confessou aos policiais que pertencia ao PCC. Disse que era "disciplina do PCC" na região e que preferia morrer a ser preso. Claramente, o réu Ailton aceitou integrar essa estrutura criminosa organizada. Merece uma resposta estatal mais severa, pelo que se verificou em audiência.

Noutras palavras: o réu não deve ser contemplado com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º da Lei de Drogas, porque é reincidente específico e seu comprometimento com o mundo do crime é bastante intenso e habitual.

Fixo a pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

À luz das circunstâncias judiciais especialmente negativas, do comportamento e histórico do réu, que apresenta reincidência específica, e do patamar da pena aplicada, fixo como inicial o regime fechado (art. 33, § 2º, "a", CP).

Restam inaplicáveis os arts. 44 e 77 do CP, por ausência dos pressupostos objetivos e subjetivos.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, no mérito, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, para: (a) condenar o réu RODRIGO DA SILVA FERREIRA, como incurso nos crimes do art. 33, caput, da Lei de Drogas, do art. 329, § 2º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, e do art. 129, § 12º, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, tudo na forma do art. 69 do CP, às penas de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, 966 dias-multa, no mínimo legal cada, e 2 anos e 3 dias de detenção, em regime inicial semiaberto; (b) condenar a ré FERNANDA PIMENTEL SILVA, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 7 anos e 8

meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 766 dias-multa, no mínimo legal cada; e (c) condenar o réu AILTON MOREIRA DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 833 dias-multa, no mínimo legal cada.

Os réus deverão permanecer presos.

Concretamente, trata-se de crime bastante grave. Houve apreensão de cocaína e crack, drogas com altíssimo poder de dependência. As drogas eram destinadas ao abastecimento da "Biqueira do Motel", que é ponto de tráfico bastante conhecido no meio policial, comandado pelo crime organizado, mais especificamente o PCC.

Claramente, os réus aceitaram integrar essa estrutura criminoso altamente organizada. Atuavam no abastecimento de ponto de tráfico comandado pelo PCC, demonstrando estreita ligação com integrantes dessa organização criminoso.

Os réus atuavam de forma bastante profissionalizada. O crime foi praticado em concurso de agentes. Havia pelo menos 3 agentes infratores, sendo que dois deles fiscalizam o acesso ao local onde as drogas eram efetivamente comercializadas. Além disso, pelo que se verifica das fotografias (fls. 41/51), as drogas estavam minuciosamente embaladas, prontas para a venda. Esse modus operandi particularmente nocivo demonstra o intenso comprometimento dos réus com o mundo do crime.

E mais: com relação ao réu RODRIGO, trata-se de duplamente reincidente na prática de tráfico de drogas, enquanto o réu AILTON também já teve contato com atividades criminosas dessa natureza. Ficou clara a intensa dedicação dos acusados à narcotraficância. Nenhuma medida cautelar diversa da prisão se mostra hábil a evitar a reiteração delitiva no caso concreto. Logo, infelizmente, não resta outra alternativa que não seja a manutenção da prisão, para preservar a ordem pública e evitar a prática de novas infrações penais pelos acusados.

O fumus commissi delicti está agora sobejamente demonstrado, em juízo de cognição plena e exauriente. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta do delito, do histórico e comportamento dos réus e da alta probabilidade de reiteração delitiva. Tratou-se de condutas criminosas com alta lesividade, notadamente em razão do comportamento dos réus. O modus operandi também se revelou bastante nocivo, notadamente diante do concurso de agentes. Ou seja: os réus apresentaram comportamento dotado de alta lesividade. E o crime praticado, neste caso concreto, conforme fundamentado à saciedade, apresenta gravidade concreta bastante alta. A probabilidade de reiteração é altíssima. A manutenção da segregação cautelar dos réus é a medida que se impõe.

MANTENHO a prisão preventiva dos acusados, portanto.

Recomendem-se os réus onde encontram-se presos.

PROVIDÊNCIAS FINAIS

Após o trânsito em julgado: (a) oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF); (b) intimem-se os réus a pagarem a multa em 10 dias (art. 50 do CP e art. 686 do CPP); e (c) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Oportunamente, extraiam-se as Guias de Cumprimento de Pena (arts. 105 e 106 da LEP e Res. 113/2010 do CNJ).

Deixo de aplicar o art. 387, § 2º, do CPP, por não alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Deixo de fixar mínimo indenizatório (art. 387, IV, CPP), por ausência de pedido expresso, o qual configura requisito indispensável para tanto, consoante a posição do STJ.

Decreto, em favor da União, o perdimento dos bens eventualmente apreendidos, arrestados ou sequestrados nestes autos (art. 91, II, CP).

Autorizo a incineração da droga, conforme previsto em lei.

Condeno os réus ao pagamento de custas (art. 804, CPP), observada a gratuidade processual, se o caso.

Tomem-se as providências do art. 809 do CPP.

Sentença publicada em audiência.

JOÃO COSTA NETO
Juiz de Direito

Peruíbe, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA